



tribuna do

RODOVIÁRIO



Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo

Diretor Responsável: Valdir de Souza Pestana

Edição - 55

10 de Maio de 2013

LEI 12.619 QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO DE MOTORISTA É TEMA DE **DEBATE DO XIII SEMINÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIA, EM BRASÍLIA**



Empresários, parlamentares, técnicos da área, profissionais dos setores privado e público, acadêmicos e dirigentes sindicais do setor de transportes rodoviário de cargas participaram da décima terceira edição do Seminário Brasileiro de Transporte Rodoviário de Carga promovido pela NCT&Logística no auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados, dia 08 de maio, em Brasília.

A nossa Federação também se fez presente no evento através do presidente Valdir de Souza Pestana, secretário geral Geraldo Abilio Meireles e os diretores Natalício Ferreira Alves, Reginaldo Nunes dos Santos (Viola), José Martins dos Santos e demais representantes de sindicatos filiados da base de trabalhadores de cargas.

O primeiro painel foi todo dedicado a Lei 12.619/2012 que regulamenta a atividade do motorista profissional e às críticas positivas e negativas que a envolve.

Assim como a CNTTT na pessoa de sua autoridade maior, Omar José Gomes, federações e sindicatos laborais dos transportes, a FTTRESP também marcou posição defendendo a aplicabilidade da "Lei do Motorista" que contempla uma categoria de 5 milhões.

A posição do setor Agronegócio é muito protecionista, quando atribui à Lei possíveis elevações do custo do frete. Na verdade, a sua implantação reduzirá as perdas materiais como também as reduções das mortes e de acidentados nas estradas motivadas pelo alto índice de acidentes, sendo que quem paga, hoje, está sangrenta e onerosa conta é toda a sociedade.

Os dados divulgados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostram o lado escuro do setor de transporte brasileiro: 51,5% de

caminhoneiros dirigindo de 13 a 19 horas por dia, e 10,4% por mais de 24 horas. Em média, a jornada de trabalho gira em torno de 14,5 horas diárias, o que trará certamente comprometimentos na saúde do profissional do volante. Somando-se a esta análise, levantamento do Grupo Especial de Fiscalização do Transporte de Cargas (GETRAC), do Ministério do Trabalho e Emprego constatou que, entre 2011 e 2012, 836 motoristas perderam suas vidas, assim como, 80 motoristas de furgão/similar, sendo a categoria com o maior índice de mortalidade, em seguida ficaram os serventes de obras com menos de 1/3 de óbitos, ou seja, 284 mortes neste mesmo período. Dentro de 400.000 acidentes ocorridos durante 2012, 182.900 são nas rodovias federais por conta desta falta de controle, fiscalização e a não efetiva aplicação da Lei do Descanso. Nós que defendemos de forma veemente a Lei 12.619 na prática reivindicamos apenas e tão somente o cumprimento da jornada de 8 horas, com no máximo duas horas extras, como dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É um equívoco medir CUSTO SOCIAL X CUSTO ECONÔMICO, mesmo porque não se pode analisá-los separadamente, os dois estão no mesmo lado da balança.

Essa defesa da Lei 12.619 reflete a posição compartilhada pelas entidades sindicais dos trabalhadores, inclusive, a nossa Federação. E mais... Felizmente, essa luta tem o apoio de vários parlamentares e de outras pessoas que têm o entendimento da importância da aplicabilidade da Lei para o bem estar do profissional do volante e para a

segurança no trânsito, que foi tema do segundo painel do Seminário.

A deputada Jô Moraes destacou a necessidade de formular um projeto de lei que auxilia na estruturação das rodovias.

O deputado Hugo Leal, moderador do segundo painel, encerrou as atividades enfatizando que foi criado uma Comissão Especial para aprimorar a lei 12.619/12, e que o debate feito no XIII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas irá contribuir para este ajuste na lei.

SETOR DO AGRONEGÓCIO SE SILENCIA DIANTE DOS ARGUMENTOS PARA APLICABILIDADE DA "LEI DO MOTORISTA"

Os representantes do Setor do Agronegócio, contrários à Lei 12.619, tentaram impor suas ideias de que jornada de trabalho com a obrigatoriedade da parada para descanso do caminhoneiro onerou o setor e a economia do País. Contudo, a estratégia não deu certo.

O companheiro Festino rebateu afirmando que isto se trata de uma inverdade. "O que encarece o frete é a falta de estrutura logística no setor de transporte que se agrava a cada dia. Veja o que está acontecendo nos portos. São filas imensas de caminhões que aguardam dias para descarregar. Em muitas localidades, o caminhoneiro não tem suporte, não tem como consertar, as vezes, uma simples quebra do caminhão, comprometendo a programação de toda uma viagem. É preciso ir fundo no problema, não adianta usar a Lei do Descanso como "bode expiatório". Dessa forma não chegaremos a solução efetiva do problema", destacou Festino.

DUAS REUNIÕES PARA TRATAR SOBRE O MESMO ASSUNTO: MOVIMENTADORES DE MERCADORIAS



No último dia 06 de maio, foi realizada em Brasília, por decisão da CNTTT, uma reunião preparatória com representantes do Grupo de Trabalho da CNTTT, Federações e sindicatos dos setores de transportes rodoviários de cargas.

Ordem do Dia: formular uma proposta que solucione os diversos conflitos surgidos desde a promulgação da Lei 12.023 que deu margem para a criação, sem critérios, de entidades para representar os movimentadores de mercadorias.

Após um amplo debate, os

participantes chegaram a um consenso a cerca do assunto e fecharam posição sobre os seguintes encaminhamentos:

- **Extinção total do Artigo 3º da Lei que permite a uma mesma entidade a representação de trabalhadores avulso e com vínculo empregatício. Vale ressaltar que isto é ilegal e traz prejuízo aos empregos formais;**

- Na reunião com os representantes dos movimentadores de mercadorias seja feito um documento que represente a aceitação das partes sobre as bases de representação do setor de transportes, ficando a representação da

base dos trabalhadores avulsos (sem vínculo empregatício) a cargo dos Movimentadores de Mercadorias;

- **Que na próxima reunião, provavelmente dia 14/05, em São Paulo, todos defendam um documento consensual de extinção do Artigo 3º da lei, posteriormente, encaminhado para apreciação em plenário do CRT/MTE;**

- Enquanto se aguarda uma solução definitiva, todos devem se engajar visando buscar apoio dos deputados e senadores para a mudança na lei, tendo como base o PL 3361/2012 do deputado federal Pedro Uczai.



O presidente da CNTTT, Omar José Gomes, testemunhado por dirigentes de várias federações e sindicatos de trabalhadores em transportes rodoviários, abriu a reunião do dia 07 de maio, na sede da entidade, para que os representantes

dos movimentadores de mercadorias apresentassem suas sugestões para dar fim ao conflito.

Cada uma das partes se posicionou quanto à questão e, após os debates, ficou acordado que a CNTTT apresentará por

escrito proposta para ser levada para avaliação das base dos movimentadores.

Na tentativa de se encontrar uma solução para o conflito, antes mesmo da próxima reunião (agendada para 14/06), mas que venha respeitar a consolidada representação dos Rodoviários.

Atenção!

A direção da Federação comunica todos dirigentes das entidades filiadas que está prevista para o próximo dia 14 de junho (6º Feira) a realização de uma nova reunião para continuar tratando da questão dos movimentadores de mercadorias. Contudo, ainda não foi definido o local da reunião que será divulgado assim que tiver a sua confirmação.